

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E. Parte Demandante / Peticionaria v. CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO DE PUERTO RICO, OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS, JUNTA DE PLANIFICACIÓN Y OTROS Parte Demandada / Peticionada	Caso Núm.: CA2025CV00483 Sala: 404 Sobre: Injunction (Entredicho Provisional, Injunction Preliminar y Permanente) Ley para la Reforma del Proceso de Permisos (Ley Núm. 161-2009)
---	---

OPOSICIÓN A “MOCIÓN URGENTE EN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN”

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante-peticionaria, **ELI S.E.** (en adelante, “ELI” o la “Peticionaria”), por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **se opone** a la “Moción Urgente en Solicitud de Autorización” presentada el 15 de mayo de 2026 (Entrada Núm. 108) por la **Corporación del Fondo del Seguro del Estado** (en adelante, “CFSE” o la “Peticionada”), exponiendo y alegando:

I. ANTECEDENTES PROCESALES PERTINENTES

- El presente pleito es un *injunction* estatutario instado al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, 23 LPRA sec. 9024, por construirse y operarse en la propiedad de ELI obras y modificaciones estructurales y mecánicas sin permiso de construcción y sin el consentimiento del dueño del inmueble.
- Es hecho admitido, y consignado en la propia documentación de la CFSE, que **ELI S.E. es la dueña del solar e inmueble donde ubica el Dispensario Regional de Carolina**, arrendado por la CFSE. Véase Contestación a Pre-Consulta Núm. 2025-624455-PCI-300181 (anejada por la CFSE), pág. 1, casilla “Dueño del Solar: ELI S.E.”.
- La titularidad de ELI sobre el inmueble es, además, **cosa juzgada**. El Honorable Tribunal de Apelaciones, Panel Especial, en el caso *ELI, S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado*, **KLAN201901303**, Sentencia de 9 de noviembre de 2020, **confirmó** la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Textualmente expresó el foro apelativo:

*“[E]l foro primario determinó que **ELI es el titular registral del inmueble arrendado a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado... Por los fundamentos que expondremos a continuación, CONFIRMAMOS el dictamen recurrido.**”*

4. De igual forma, el referido foro apelativo recogió, como determinación de hechos no controvertida, lo siguiente: *“[e]l 23 de diciembre de 1998, ELI y la CFSE otorgaron una Escritura de Arrendamiento en la [que] **ELI, como dueño en pleno dominio, se comprometió a arrendar la propiedad a la CFSE, sujeto a las cláusulas y condiciones estipuladas en el contrato.**”* *KLAN201901303, supra.* La titularidad propietaria de ELI, por tanto, no está abierta a debate.

5. El 11 de mayo de 2026 se celebró vista presencial ante este Honorable Tribunal. Conforme surge de la **Minuta del 11 de mayo de 2026** (transcrita el 15 de mayo de 2026), el licenciado Peter W. Miller, por la CFSE, informó fuera de récord que las partes estaban optimistas en cuanto a llegar a una transacción y solicitó “unos meses adicionales”. Sobre esa base, el Tribunal reseñó la Vista Evidenciaria para **31 de agosto, 1, 3 y 4 de septiembre de 2026**, y dejó sin efecto los señalamientos del 12, 14 y **15 de mayo de 2026**.

6. Aún más significativo, ese mismo 15 de mayo de 2026, es decir, el día de uno de los señalamientos que la propia CFSE pidió suspender para “negociar”, la CFSE presentó la “Moción Urgente en Solicitud de Autorización” a la que aquí se responde. Lo hizo acompañándola de una Pre-Consulta ante la OGPe que nunca fue notificada a ELI, y de cuya existencia, trámite y contenido la Peticionaria vino a enterarse únicamente al recibir el documento anejo a esa moción.

7. Este Honorable Tribunal ha sido enfático en que las gestiones que afecten el objeto del pleito deben ser informadas oportunamente a las partes para recibir el *input* de la Peticionaria. La CFSE incumplió ese mandato.

II. LA PROPIA OGPe YA HABÍA RESUELTO QUE LAS OBRAS SOBRE EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL EDIFICIO REQUIEREN PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

8. La CFSE pretende usar la Contestación a Pre-Consulta 2025-624455 para presentar el reemplazo de *chillers* como si fuera una obra exenta. El problema es que esa postura choca directamente con lo que la propia OGPe ya le había indicado a la CFSE en la **Pre-Consulta Legal Núm. 2025-624512**, relacionada con los *“Trabajos de Reemplazo y Relocalización de Torre de*

Enfriamiento y Remoción de la Estructura de Acero que la Sostenía” en el mismo Dispensario Regional de Carolina.

9. En la referida Pre-Consulta 2025-624512, la CFSE expresamente describe el proyecto sometido como la subasta pública “RFP 2024-02, nombrada ‘**Diseño, Provisión e Instalación de Generadoras de Agua Helada, Reemplazo de Unidades Manejadoras y Otras Mejoras al Sistema de Aire Acondicionado para el Dispensario Regional de Carolina de la CFSE**’, adjudicada al licitador ‘Air Chiller Mechanical Constructor C.P.’ por el monto de \$3,482,000.00.” Véase Pre-Consulta OGPe 2025-624512, pág. 1.

10. Es decir, los *chillers* (generadoras de agua helada) y el reemplazo de unidades manejadoras **son parte integral de la misma obra** cuya relocalización y reemplazo de torres de enfriamiento fue sometida a Pre-Consulta bajo el caso OGPe 2025-624512. En cuanto a esa obra, la propia CFSE consignó por escrito ante OGPe la siguiente determinación:

*“Esta Pre-Consulta se realiza a los efectos de corroborar que **el desarrollo de este proyecto necesita la radicación y obtención de un Permiso de Construcción (PCOC)**.” Véase *id.*, pág. 5.*

11. Esa misma Pre-Consulta describe como obras propuestas, entre otras: (i) “Remoción y disposición de 2 Torres de Enfriamiento existentes en la azotea del edificio de la CFSE”; (ii) “Demolición y disposición de las bases y anclajes”; (iii) “Remoción de encintados, losa de hormigón existente y áreas verdes para nueva losa propuesta”; (iv) “Construcción de pedestales y ‘pads’ en hormigón”; (v) “Construcción de base estructural en acero elevada”; (vi) “Instalación de las 2 Torres de Enfriamiento y sus componentes”; y (vii) “Instalación de ductos mecánicos y eléctricos que sirven a las 2 Torres de Enfriamiento”. *Id.*, págs. 3-4.

12. A la luz de esa admisión escrita de la propia CFSE —esto es, que la **obra principal del sistema de enfriamiento del edificio requiere Permiso de Construcción**— no hay base para sostener que el *reemplazo de los chillers que forman parte de ese mismo sistema* constituye una “sustitución sencilla” exenta. **Si la obra principal requiere permiso, también lo requiere la intervención accesoria que forma parte de esa misma obra.** Lo accesorio no puede desligarse de lo principal.

13. La Regla 3.2.4 del Reglamento Conjunto de 2023 condiciona expresamente la exención de permiso a que las obras **“no formen parte de otra obra o desarrollo mayor”**. Aquí, los *chillers* se conectan, alimentan y operan con las mismas Torres de Enfriamiento, ductos,

plomería y conexiones eléctricas que, por admisión de la CFSE ante OGPe en el caso 2025-624512, **requieren Permiso de Construcción**. No existe forma jurídica de aislarlos como obra autónoma exenta.

III. LA PRE-CONSULTA INVOCADA POR LA CFSE NO ES VINCULANTE Y NO PUEDE LEGITIMAR OBRAS HECHAS SIN PERMISO

14. La propia Contestación a Pre-Consulta 2025-624455-PCI-300181 (pág. 9), en su sección “**AVISO**”, advierte expresamente:

*“Esta Pre-Consulta se limita a una orientación... **no constituye una evaluación en los méritos del proyecto**, y el análisis aquí esbozado podrá variar al ser considerado en una etapa formal de evaluación. En consecuencia, lo aquí dispuesto **no obliga a la agencia** a tomar una determinación basada en lo reflejado en esta Pre-Consulta.”*

15. Conforme al **Artículo 1.5 de la Ley 161-2009**, una Pre-Consulta es “*una orientación que podrá ser solicitada... previo a la radicación de una solicitud para un proyecto propuesto*”. Por tanto, **no es un permiso, no es una determinación adjudicativa y no exime a la CFSE de obtener las autorizaciones que la Ley exige**. Mucho menos puede sustituir la facultad de este Tribunal en un pleito de *injunction* estatutario.

16. Más aún: al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, **una vez incoado el recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia, la agencia administrativa perdió jurisdicción automáticamente** y cualquier actuación administrativa sobre los hechos en controversia es **ultra vires**. 23 LPRA sec. 9024. La CFSE no puede convertir una orientación administrativa *ultra vires* en una autorización judicial para continuar obras ilegales.

17. Resulta dispositivo, además, que la propia Contestación a Pre-Consulta admite que **“al momento de la visita el equipo existente ya había sido removido”** (pág. 1). Es decir, la OGPe certificó —sin saberlo— que **la CFSE ya había realizado actos de demolición/remoción sin permiso antes de que se emitiera siquiera la orientación**. Ese hecho, lejos de favorecer a la CFSE, confirma la conducta ilegal que motiva el *injunction* estatutario.

18. La doctrina es clara: “*toda obra de construcción requiere la obtención del debido permiso de construcción que resulte válido y adecuado*”. *Plaza Las Américas v. N & H SE*, 166 DPR 631, 654 (2005). Y una vez se demuestra que una obra se construyó sin permiso, no procede

convalidarla por vía de “sustituciones sencillas” sino paralizarla y, en su caso, demolerla. *ARPe v. Rivera*, 159 DPR 429, 443-444 (2003).

IV. LA PRE-CONSULTA 2025-624455 SE OBTUVO A ESPALDAS DE LA PETICIONARIA, SIN TRANSPARENCIA Y AL MENOS PROCEDE CUESTIONAR SI LA OGPe FUE INDUCIDA A ERROR

19. La gestión relacionada con la Pre-Consulta 2025-624455-PCI-300181 se tramitó **de gobierno a gobierno (CFSE a OGPe), sin participación del dueño del inmueble**. A pesar de que la propia OGPe identificó a **ELI S.E. como “Dueño del Solar”** en la carátula del documento, nunca se le notificó la solicitud, ni se le permitió comparecer, presentar prueba, controvertir las representaciones de la CFSE o someter el insumo técnico pertinente.

20. La CFSE no solo dejó a ELI fuera de esa gestión; también mantuvo esa tramitación fuera del conocimiento de la Peticionaria hasta comparecer al Tribunal con el único resultado que ahora le conviene invocar, ya emitido, en la misma fecha en que debía celebrarse una vista que la propia CFSE había pedido suspender para “negociar”. Esa forma de proceder le resta confiabilidad y peso probatorio al documento.

21. Esa falta de transparencia se agrava por el hecho de que **la CFSE conocía** la existencia de las Pre-Consultas anteriores sobre obras realizadas en el mismo inmueble (Casos OGPe 2025-624409, 2025-624455, 2025-624468 y 2025-624512), sometidas al expediente de este caso por la Peticionaria el 11 de mayo de 2026. No surge del documento ahora invocado una sola referencia a las opiniones anteriores, ni en particular a la Pre-Consulta 2025-624512, en la cual la propia CFSE admitió que el sistema de enfriamiento requería Permiso de Construcción. Tampoco se hace referencia al informe pericial del Ing. Camilo Almeyda, PE, sometido a la OGPe el 11 de abril de 2025, donde se documenta, entre otros extremos, la explosión de una de las torres de enfriamiento a raíz de su indebida remoción sin permiso.

22. Ante la contradicción entre la Pre-Consulta 2025-624512, que reconoce que la obra principal requiere PCOC, y la Pre-Consulta 2025-624455, que la CFSE ahora presenta como una “exención”, por lo menos corresponde examinar si la OGPe evaluó este asunto con el cuadro completo. En particular, si se le informó que el “reemplazo” formaba parte de la misma obra mayor

respecto de la cual la propia CFSE ya había certificado la necesidad de un Permiso de Construcción. La Peticionaria se reserva cualquier acción adicional que en derecho proceda.

V. DE CONSIDERARSE LA MOCIÓN, PROCEDE CITAR A LA OGPe Y AL OMPU DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAROLINA

23. De no rechazarse de plano la moción de la CFSE, **resulta procedente citar a declarar**, como parte de la vista evidenciaria, al funcionario o funcionaria de la Oficina de Gerencia de Permisos que expidió la Contestación a Pre-Consulta 2025-624455-PCI-300181, así como al funcionario o funcionaria de la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Carolina (OMPU) con jurisdicción concurrente sobre el inmueble.

24. A dichos funcionarios habrá que preguntarles, como mínimo, lo siguiente:

- a) Si al evaluar la Pre-Consulta 2025-624455 se tomó en consideración la falta de consentimiento del dueño del inmueble (ELI S.E.), expresamente identificado por la propia OGPe en el documento.
- b) Si se tomó conocimiento de las Pre-Consultas anteriores presentadas por la CFSE respecto del mismo inmueble (OGPe 2025-624409, 2025-624455, 2025-624468 y 2025-624512), y en particular si se consideró que en la Pre-Consulta 2025-624512 la propia CFSE consignó por escrito que “el desarrollo de este proyecto necesita la radicación y obtención de un Permiso de Construcción (PCOC)”.
- c) Si se evaluó el informe pericial del Ing. Camilo Almeyda, PE, del 11 de abril de 2025, que documenta obras realizadas sin permiso, incluyendo la explosión de una torre de enfriamiento y la ausencia de bitácoras, planos sellados, estudios de suelo y certificaciones.
- d) Si la OGPe tomó conocimiento de que **la obra principal (sistema de enfriamiento)** sobre la cual se propone el “reemplazo” **nunca contó con permiso de construcción** y se encuentra en proceso de *injunction* estatutario ante este Foro.
- e) Si la OGPe verificó la representación de la CFSE de que “no se realizarán trabajos de demolición, construcción ni modificaciones estructurales”, cuando la propia Pre-Consulta admite que al momento de la visita los equipos ya habían sido removidos.

- f) Si la OGPe consideró que, al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, **perdió jurisdicción** sobre los hechos en controversia al incoarse este *injunction* estatutario, y, en consecuencia, si la Pre-Consulta es *ultra vires*.
- g) En el caso del OMPU de Carolina, su jurisdicción concurrente bajo la Ley 81-1991 y el Reglamento Conjunto, y **si fue notificado o consultado** sobre la gestión de la CFSE.

VI. LA VÍA EXPEDITA NO ES AUTORIZAR OBRAS ADICIONALES, ES FINIQUITAR LA TRANSACCIÓN PARA LA QUE LA PROPIA CFSE PIDIÓ TIEMPO

25. El 11 de mayo de 2026, la CFSE compareció para informar al Tribunal, fuera de récord, que las partes estaban “*optimistas en cuanto a llegar a una transacción*” y pidió **meses adicionales**. Con base en ello, el Tribunal dejó sin efecto los señalamientos del 12, 14 y 15 de mayo de 2026 y reseñó la vista para agosto y septiembre de 2026. Cuatro (4) días después, sin embargo, la CFSE radica una moción “urgente” y acompaña un documento de octubre de 2025 cuya gestión nunca notificó a ELI. Ese curso de acción no armoniza con la buena fe procesal que debe regir este trámite.

26. Si de verdad se busca atender este asunto con prontitud, lo razonable es completar la transacción para la cual la propia CFSE pidió tiempo a este Honorable Tribunal. Las violaciones a la Ley 161-2009 ya constan en el expediente y surgen, incluso, de las Pre-Consultas previas de la propia CFSE. Solicitar ahora, **mientras se sostiene que se está negociando**, autorización judicial para continuar interviniendo la propiedad sin permiso y sin el consentimiento del dueño no acelera la solución del caso; la pospone y complica.

27. La invocación de “deterioro de equipo” y “pérdida de fondos públicos” responde, además, a una situación creada por la propia CFSE: el equipo nuevo (“*lleva varios meses ubicado en el estacionamiento*”) fue adquirido y colocado en el inmueble de ELI **sin permiso, sin autorización del dueño y mientras este pleito estaba pendiente**. La CFSE no puede pretender beneficiarse de su propia conducta antijurídica.

VII. EL DAÑO ES AUTOINFLIGIDO: LA “EMERGENCIA” FUE FABRICADA POR LA PROPIA CFSE Y EL EDIFICIO ESTÁ SIENDO ENFRIADO HOY CON CHILLERS ALQUILADOS

28. La alegada “urgencia” no resiste contraste con los hechos del expediente. La CFSE **demolió y construyó sin permiso** en la propiedad de ELI; **colocó equipo nuevo en el**

estacionamiento sin autorización del dueño ni de la OGPe; y, al mismo tiempo, **contrató chillers alquilados que hoy están enfriando el edificio** mediante conexiones por mangas al sistema mecánico interior. En otras palabras, la situación que ahora se presenta como emergencia surge de actuaciones previas de la propia CFSE.

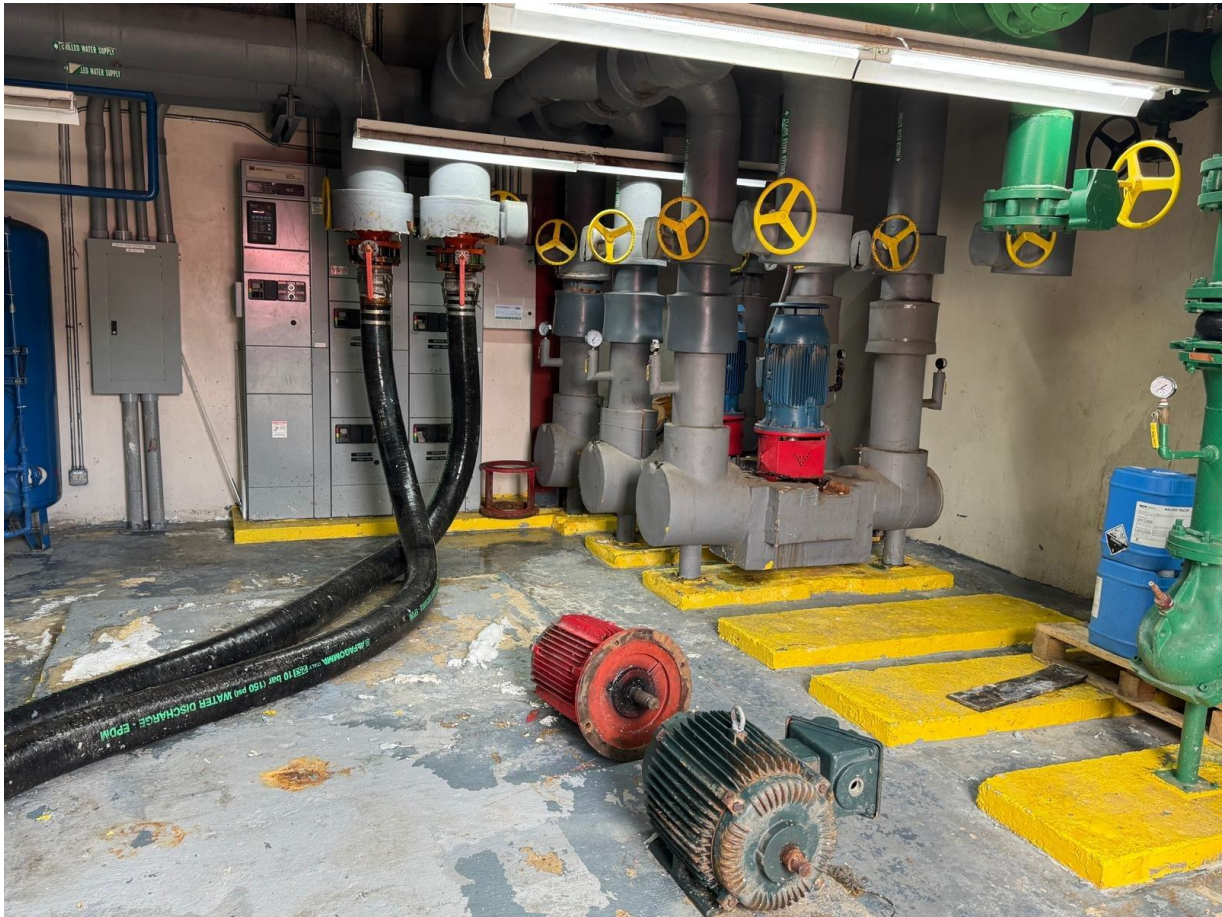
29. La operación con *chillers* alquilados conectados al edificio por mangas externas demuestra, primero, que **no existe una emergencia inmediata**, pues el edificio está siendo enfriado actualmente y puede continuar operando con ese arreglo **por al menos tres (3) meses adicionales**, es decir, hasta y durante el período señalado para la vista evidenciaria (31 de agosto, 1, 3 y 4 de septiembre de 2026). Demuestra, además, que la premura de la CFSE no responde a un riesgo actual para el servicio público, sino al hecho de que **ubicó equipo costoso en el estacionamiento** sin permiso y sin autorización del dueño, y ahora esa actuación está siendo cuestionada. Esa situación no justifica que este Honorable Tribunal autorice nuevas obras sin permiso.



*Anejo Fotográfico 1 — Estacionamiento del Dispensario Regional de Carolina: **chiller alquilado** (izquierda) colocado por la CFSE en el estacionamiento del inmueble propiedad de ELI, con mangas/mangueras que descienden hacia el sistema mecánico del edificio.*



Anejo Fotográfico 2 — Cuarto mecánico interior: las dos losas amarillas en el piso evidencian el sitio donde se encontraban los chillers permanentes ya removidos por la CFSE sin permiso; al frente se observan las mangas/mangueras negras provenientes del chiller alquilado exterior.



Anejo Fotográfico 3 — Cuarto mecánico interior: las mangas/mangueras del chiller alquilado se acoplan a las bombas y al sistema de tuberías de agua helada del edificio. Motores y componentes mecánicos desmontados yacen en el piso, evidenciando intervenciones mecánicas sin permiso.

30. Las imágenes que acompañan esta sección muestran: (a) el **chiller alquilado en el estacionamiento** del inmueble de ELI; (b) las **mangas o mangueras** que entran al cuarto mecánico; y (c) las losas vacías donde se ubicaban los chillers permanentes, ya removidos, junto a motores y piezas mecánicas desmontadas en el piso. Eso corrobora que la CFSE realizó intervenciones mecánicas y estructurales sin permiso, contrario a su representación en la moción de que “no se realizarán trabajos de demolición, construcción ni modificaciones estructurales”.

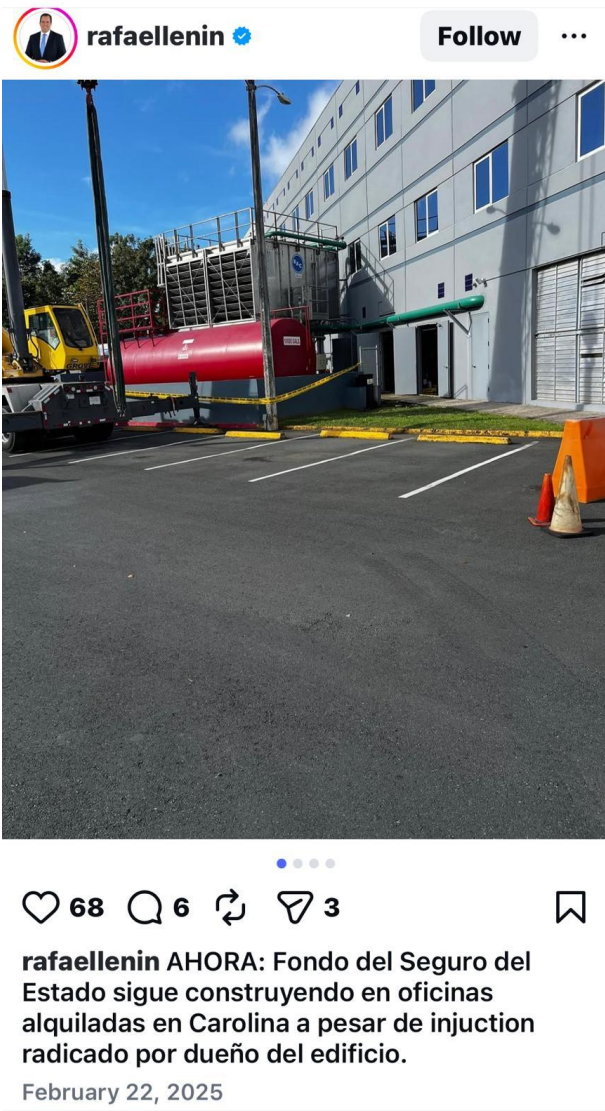
31. Dicho de forma sencilla: la “emergencia” que invoca la CFSE no es operacional. Lo que ocurre es que la CFSE **adquirió y colocó equipo nuevo de chillers en el estacionamiento** del inmueble de ELI antes de obtener los permisos requeridos y antes de contar con la autorización del dueño, y ahora **no puede instalarlo** mientras este caso sigue pendiente y se discute una posible transacción. La fotografía del equipo embalado, apilado sobre tarimas y expuesto a la intemperie en el estacionamiento del Dispensario Regional de Carolina así lo refleja.



Anejo Fotográfico 4 — Equipo de chillers nuevo, envuelto en plástico azul y apilado sobre tarimas, ubicado en el estacionamiento del inmueble de ELI a la espera de instalación. La permanencia del equipo a la intemperie es resultado directo de la conducta de la CFSE de adquirirlo y colocarlo sin contar previamente con permisos y sin autorización del dueño.

32. La permanencia visible del equipo en el estacionamiento del inmueble ha provocado, además, **legítimas interrogantes de la propia unión de empleados de la CFSE**, quienes han indagado tanto sobre el caso de autos como sobre la razón por la cual la CFSE pretende

continuar *obras ilegales* en un edificio cuya titularidad, ya confirmada por el Tribunal de Apelaciones en *KLAN201901303*, corresponde a ELI. Esa misma situación ha sido objeto de cobertura periodística pública, incluyendo la publicación del periodista **Rafael Lenín López** en su cuenta verificada de Instagram (@rafaellenin), de **22 de febrero de 2025**, cuyo texto destacado lee: “*AHORA: Fondo del Seguro del Estado sigue construyendo en oficinas alquiladas en Carolina a pesar de **injunction** radicado por dueño del edificio.*”



Anejo Fotográfico 5 — Captura de la publicación pública del periodista Rafael Lenín López (@rafaellenin), Instagram, 22 de febrero de 2025: “AHORA: Fondo del Seguro del Estado sigue construyendo en oficinas alquiladas en Carolina a pesar de injunction radicado por dueño del edificio.”

33. En síntesis, **no hay una emergencia operacional**. Lo que hay es una situación creada por la propia CFSE: equipo comprado y dejado a la intemperie sin permiso, intervenciones realizadas sin autorización del dueño, cuestionamientos internos y atención pública adversa. Frente a eso, la solución no es pedirle al Tribunal que avale *más* obras sin permiso. Lo procedente es mantener el *status quo*, respetar el alcance de este *injunction* estatutario y encaminar la transacción para la cual la propia CFSE solicitó tiempo adicional.

34. La CFSE no puede tener pretensiones jurídicas inaccesibles para cualquier otro individuo en Puerto Rico, donde, a raíz de construcciones ilegales realizadas por ellos, ahora soliciten a un Tribunal que carece de jurisdicción para ello que les autorice la modificación de obras ilegales que requerían permisos en primera instancia. Ese es, precisamente, el génesis del caso. No obstante, la prioridad debe ser culminar la posible transacción y, mientras tanto, operar con el *chiller* "temporero" que han estado **utilizando por sobre un año, según se desprende de las fotos aquí adjuntas.**

35. Por otro lado, un Tribunal no puede condonar o, peor aún, autorizar a hacer algo que está en clara contravención a la ley por alegadas emergencias creadas, por una parte. Es lo mismo que permitir a un ciudadano crearse una situación de "emergencia" para quedar eximido de cumplir con la ley; afortunadamente, la ley no contempla ese curso de acción. Asimismo, con mucho respeto, indicamos que ello está fuera del campo de acción que la Ley 161 de 2009 le permite al Honorable Tribunal.

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que:

- a) **DECLARE NO HA LUGAR** la “Moción Urgente en Solicitud de Autorización” presentada por la CFSE el 15 de mayo de 2026 (Entrada Núm. 108);
- b) **DETERMINE** que la Contestación a Pre-Consulta 2025-624455-PCI-300181 no es vinculante, no resuelve los méritos y no autoriza la realización de obras sobre la obra mayor ilegal objeto de este *injunction* estatutario, máxime cuando contradice la propia Pre-Consulta 2025-624512, donde la CFSE admitió que el proyecto del sistema de enfriamiento “*necesita la radicación y obtención de un Permiso de Construcción (PCOC)*”;
- c) **RATIFIQUE** que toda gestión ante OGPe, el OMPU u otra agencia respecto del inmueble objeto del pleito deberá ser notificada oportunamente a ELI con el propósito de recibir su *insumo como dueño de la propiedad*;
- d) **ORDENE** la abstención de la CFSE de realizar el reemplazo de *chillers* y cualquier otra obra accesorio o relacionada al sistema de enfriamiento u otras intervenciones objeto del pleito, hasta tanto se adjudique el *injunction* estatutario o se finiquite la transacción para la que la CFSE solicitó término adicional;

- e) **CITE** a declarar en la vista evidenciaria pautada para el **31 de agosto, 1, 3 y 4 de septiembre de 2026**, al funcionario o funcionaria de la OGPe que expidió la Contestación a Pre-Consulta 2025-624455-PCI-300181, así como al funcionario o funcionaria del OMPU del Municipio Autónomo de Carolina con jurisdicción concurrente sobre el inmueble; y
- f) **CONCEDA** cualquier otro remedio que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2026.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Tribunal General de Justicia, lo cual notifica automáticamente a todas las partes y abogados de récord.

f/ Daniel R. Martínez Avilés
RUA 14289
dmartinez@ML-LawGroup.com
1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
SAN JUAN, P.R. 00920-5605
TELS: (787) 775-2255 / 8282 / 0055
FAX: (787) 775-2256